



CONVENTION D'HONORAIRES

Client : Copropriétaires du 76-78 Avenue des Champs Elysées à PARIS

Dossier : 26978 Copropriétaires du 76-78 Avenue des Champs Elysées à PARIS c. CAUCHEMEZ

SOMMAIRE

I.	CONDITIONS PARTICULIERES.....	3
ARTICLE 1.	DESIGNATION DES PARTIES.....	3
ARTICLE 2.	MISSION.....	3
ARTICLE 3.	AVOCAT EN CHARGE DE LA MISSION / METHODE DE TRAVAIL.....	4
ARTICLE 4.	MODALITES DE FACTURATION DES HONORAIRES, FRAIS ET DEBOURS.....	4
4.1.	HONORAIRES AU TEMPS PASSE.....	4
4.2.	PROVISION	5
4.3.	FRAIS ET DEBOURS.....	5
ARTICLE 5.	EXCLUSIONS DE LA FACTURATION DE L'AVOCAT	5
ARTICLE 6.	MOYENS DE PAIEMENT	6
ARTICLE 7.	RAPPORTS ENTRE LES PARTIES	6
II.	CONDITIONS GENERALES.....	6
ARTICLE 1.	CHAMP D'APPLICATION	6
ARTICLE 2.	DEFINITION.....	7
ARTICLE 3.	HONORAIRES.....	7
ARTICLE 4.	HONORAIRE AU TEMPS PASSE.....	8
ARTICLE 5.	REGLES COMMUNES AUX HONORAIRES.....	9
ARTICLE 6.	ACHEVEMENT DE LA MISSION	9
ARTICLE 7.	DONNEES PERSONNELLES	10
ARTICLE 8.	REGLEMENT DES LITIGES	12
ARTICLE 9.	SIGNATURES DES PARTIES	12
ANNEXES		13
ANNEXE 1.	SIGNATURE ELECTRONIQUE :.....	13
ANNEXE 2.	RIB DE SMITH D'ORIA.....	13
ANNEXE 3.	INFORMATION RGPD	13

I. CONDITIONS PARTICULIERES

Il est établi, conformément à la loi n° 71-1130 du 31/12/1971 modifiée et au décret n° 91-1197 du 27/11/1991 modifié, la présente convention d'honoraires, portant d'une part conditions particulières, et d'autre part conditions d'honoraires générale, régissant les modalités d'exécution et de rémunération d'une prestation en matière juridique ou judiciaire.

Il est convenu entre l'Avocat et le Client les présentes conditions particulières, lesquelles prévalent sur les conditions générales ci-après reprises au titre II.

ARTICLE 1. DESIGNATION DES PARTIES

La présente convention est conclue entre les soussignés :

D'une part **Société SMITH D'ORIA IPP**, Avocats au Barreau de PARIS, société civile professionnelle, au capital de 516 220,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 488 018 417, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée pour les besoins des présentes par **Maître Fabien ESCAVABAJA**, Avocat associé, 91 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS, fescavabaja@smithdoria.com / +33 (0)1 80 49 34 08 ;

Ci-après « l'Avocat »

Et d'autre part **Copropriétaires du 76-78 Avenue des Champs Élysées à PARIS ;**

Ci-après « le Client »

ARTICLE 2. MISSION

L'Avocat accepte d'intervenir pour défendre les intérêts du Client dans les conditions suivantes :

Le Client confie à l'Avocat, qui l'accepte, la mission suivante :

- Mission d'assistance, de conseil et de représentation en matière de droit de la copropriété. Elle porte sur la contestation du renouvellement du mandat de Maître Hélène CAUCHEMEZ LAUBEUF en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété « Les Arcades des Champs-Élysées », sise 76-78 avenue des Champs-Élysées / 59 rue de Ponthieu / 1-2 arcades des Champs-Élysées, 75008 PARIS, désignée par ordonnance du 27 novembre 2023 sur requête de



l'ancien syndic, le cabinet BALZANO, sur le fondement de l'article 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, mission prorogée par ordonnances des 20 novembre 2024 et 10 novembre 2025, et dont le renouvellement est attendu en 2026. Elle porte également sur la contestation du refus opposé le 20 juillet 2026 par l'administrateur provisoire à la demande de convocation d'une assemblée générale aux fins de désignation d'un nouveau syndic, formulée le 5 juin 2026, ainsi que, plus généralement, sur toute diligence utile au retour de la copropriété à un mode de gestion normal.

ARTICLE 3. AVOCAT EN CHARGE DE LA MISSION / METHODE DE TRAVAIL

Le dossier sera traité au cabinet sous la responsabilité de Maître Fabien ESCAVABAJA :

Mail : fescavabaja@smithdoria.com

LD Fixe : +33 (0)1 80 49 34 08

Il est ici précisé que Maître Fabien ESCAVABAJA travaille sur les dossiers qui lui sont confiés avec différents Avocats collaborateurs du cabinet, lesquels peuvent par ailleurs être amenés à correspondre directement avec le Client et à assurer certaines audiences, dont les audiences de plaidoiries.

L'Avocat s'engage à procéder à toutes les diligences, à mettre en œuvre tous les moyens de droit et de procédure pour garantir les intérêts du Client et lui assurer les meilleures chances de succès.

L'étendue du conseil juridique dans le cadre du présent Mandat peut être élargie par toute demande écrite du Client, acceptée par l'Avocat.

ARTICLE 4. MODALITES DE FACTURATION DES HONORAIRES, FRAIS ET DEBOURS

4.1. HONORAIRES AU TEMPS PASSE

Les diligences prévues dans le cadre de cette mission seront facturées au temps passé au taux horaire lissé de 290 € HT par heure, soit 348 € TTC

Ce taux horaire s'applique pour l'Avocat associé ou l'Avocat collaborateur, s'agissant d'un taux lissé.

Le temps prévisionnel pour l'exécution des premières diligences à accomplir est d'environ 10 h facturables. Ces diligences comprennent l'analyse approfondie du dossier (ordonnances de désignation et de prorogation de l'administrateur provisoire des 27 novembre 2023, 20 novembre 2024 et 10 novembre 2025, demande de convocation d'assemblée générale du 5 juin 2026 et refus



opposé le 20 juillet 2026, schéma directeur de travaux de sécurité), la définition de la stratégie procédurale la plus adéquate, ainsi que la rédaction du premier acte de procédure.

La facturation s'opère au fur et à mesure de l'accomplissement des diligences.

Si le Client bénéficie d'une assurance de protection juridique, il ne paiera que la différence entre les plafonds de prise en charge de son assureur et les factures émises par le cabinet.

L'assurance de protection juridique est à vérifier par le Client auprès de son assureur habitation / banque / autres assureurs et le Client est invité à consulter ses différents contrats à cet effet.

4.2. PROVISION

Une provision du montant des honoraires facturables au regard du volume horaire prévisionnel sera facturée à l'ouverture du dossier.

4.3. FRAIS ET DEBOURS

Les frais et débours sont facturés au fur et à mesure de leur engagement, avec une régularisation à la fin du dossier en fonction des frais réels, calculés comme suit :

- Déplacement Paris centre : offert
- Déplacement voiture (hors Paris centre) : km x 0,60 €
- Autres déplacements (train, avion, taxi, frais de séjour) : frais réels
- Documents commerciaux : frais réels
- Coursier : frais réels
- Photocopies exceptionnelles : nombre de page x 0,25 €
- Débours, dépens (droit de plaidoirie, timbres de procédure, etc...) : selon état de frais, calculé en application des dispositions légales en vigueur

Suivi et gestion administrative : Par dérogation expresse aux conditions générales et tarifaires habituelles du cabinet, il est convenu entre les parties qu'aucun forfait au titre de la gestion administrative (couvrant notamment la numérisation des pièces, le classement informatique et la gestion financière) ne sera appliqué ni facturé au Client dans le cadre de la présente mission.

ARTICLE 5. EXCLUSIONS DE LA FACTURATION DE L'AVOCAT

Sont exclus de la facturation, les honoraires et frais des autres intervenants, et notamment le cas échéant, les frais et honoraires des Huissiers, Notaires, Avocats Postulants, Avocats aux Conseils,



correspondants devant les Tribunaux de Commerce, Traducteurs, Conseils techniques, Consultants extérieurs, enquêteurs, frais et honoraires de tous auxiliaires, frais d'actes, de documents commerciaux, d'hypothèques, etc.

ARTICLE 6. MOYENS DE PAIEMENT

- Virement bancaire : RIB Ci-après

Bénéficiaire : Bénéficiaire : SMITH D'ORIA – Banque bénéficiaire : BNP PARIBAS ; Agence : BNP PARIBAS PARIS MEDICIS, à l'adresse : 1, rue de Médicis 75006 PARIS France ; Code Banque 30004 / Code Agence 01657 – Compte No. 00010087158 / Clé 35 ; IBAN : FR76 3000 4016 5700 0100 8715 835/ BIC Code (SWIFT) : BNPAFRPPRG ; Siret : 48801841700037 - TVA intracommunautaire : FR22488018417 - APE 6910Z

- Chèque bancaire : A l'ordre de SMITH D'ORIA

ARTICLE 7. RAPPORTS ENTRE LES PARTIES

Les rapports entre l'Avocat et son Client sont régis pour le surplus par les conditions générales ci-après et par le règlement intérieur harmonisé de l'ordre des Avocats de PARIS.

II. CONDITIONS GENERALES

ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION

Les conditions générales régissent les relations financières entre l'Avocat et le Client, sauf clauses dérogatoires expresses des conditions particulières de la convention d'honoraires.

Les conditions contenues dans la convention d'honoraires particulières et les conditions générales forment ensemble les conditions d'engagement régissant le travail que l'Avocat fait pour le Client.

Toutes les variations doivent être convenues par écrit avec l'un des Avocats associés de la SCP SMITH DORIA avant de prendre effet.

Certains mots et expressions utilisés dans ces conditions et dans la convention d'honoraires sont définis et ont les significations énoncées à l'article 2 suivant.

ARTICLE 2. DEFINITION

2.1. Honoraire : l'honoraire est la somme versée par le Client à l'Avocat en rémunération de sa prestation juridique ou judiciaire.

2.2. Frais et Débours : ils correspondent aux frais exposés par l'Avocat dans l'accomplissement de sa mission et aux débours liés pour le compte du Client, par exemple les frais liés à l'intervention des auxiliaires de justice, les frais de greffe et les frais de déplacement. Ils sont directement rattachés à la prestation fournie et donnent lieu à un remboursement s'ajoutant aux honoraires.

2.3. Matière juridique : il s'agit de toutes les interventions de l'Avocat qui ne s'inscrivent pas dans un cadre précontentieux ou contentieux. Ce vocable recouvre toutes les situations dans lesquelles l'Avocat exerce une mission de rédacteur d'actes juridiques (par ex. : constitution de sociétés ; rédaction de baux) à l'exception des protocoles transactionnels qui s'inscrivent toujours dans un contentieux né ou à naître.

2.4. Matière judiciaire : il s'agit de toutes les interventions de l'Avocat qui s'inscrivent dans un cadre précontentieux, contentieux ou gracieux lorsqu'en l'absence de litige, la loi impose le contrôle du juge en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant.

ARTICLE 3. HONORAIRES

3.1. L'Avocat a droit au règlement des honoraires et émoluments qui lui sont dus en rémunération du travail fourni, du service rendu, du résultat obtenu, ainsi qu'au remboursement de ses frais et débours.

3.2. La fixation des honoraires est fonction du temps consacré à l'affaire, du travail de recherche, d'analyse et de rédaction, de la nature et de la difficulté du dossier, de l'importance des intérêts patrimoniaux en cause ainsi que des avantages ou du résultat obtenus pour le Client.

3.3. Le cas échéant, le Client est tenu de verser à l'ouverture du dossier une provision à valoir sur les frais et honoraires.

3.4. A défaut de versement de la provision requise, l'Avocat reste libre de renoncer à s'occuper de l'affaire ou de s'en retirer.

3.5. Le mode de fixation de l'honoraire définitivement arrêté entre l'Avocat et le Client résulte exclusivement de la convention particulière ci-avant.

3.6. Les prix figurant dans la convention d'honoraires sont hors taxe et hors frais. Les frais et diverses taxes seront facturés en plus. La TVA peut être ajoutée sur certains débours, le cas échéant.

3.7. Le travail du personnel administratif et de secrétariat ne sont pas facturés, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

3.8. Dans de nombreux domaines, nous sommes également susceptibles de refacturer des Frais et Débours, et notamment les frais de recherche de l'entreprise, registre des frais de recherche frais de déplacement, les frais de messagerie, jurent frais, frais de justice, les frais d'expertise et les honoraires d'Avocat.

3.9. Pour ce qui concerne les frais divers comme les frais de photocopie, fax ou l'utilisation du téléphone, les frais bancaires, administratifs et/ ou heures supplémentaires de secrétariat attribuable à la mission, l'impression et la numérisation, l'Avocat et le Client conviendront dans la convention d'honoraires particulières des modalités de facturation applicables.

3.10. Nos frais seront facturés directement au Client en même temps que les honoraires. Tous les Frais et Débours d'un montant important spécifiques à la mission (exemple : le timbre, frais d'autres professionnels tels que les experts, huissiers) peuvent être facturés séparément selon les cas.

ARTICLE 4. HONORAIRE AU TEMPS PASSE

4.1. La convention particulière fixant les honoraires peut prévoir un honoraire de temps passé pour les affaires complexes pour lesquelles il n'est pas possible de présager du temps qu'il sera nécessaire de consacrer à leur traitement.

4.2. L'honoraire est décompté par heure de travail après application d'un coefficient de vacation horaire.

4.3. Taux horaire : le taux par heure est celui mentionné dans les conditions particulières

4.4. Les taux horaires sont revus de temps en temps, à la fois pour l'entreprise dans son ensemble et par rapport aux individus. Toute modification résultant qui affectera la mission fera l'objet d'une communication écrite au Client. Les taux modifiés s'appliqueront au temps facturable dès la notification de la modification au Client.

4.5. Justificatifs : l'Avocat tient une comptabilité du temps passé et la communique à tout moment au Client sur simple demande.

4.6. A l'achèvement de sa mission, l'Avocat adresse au Client une note définitive mentionnant le montant total de l'honoraire dû au titre du temps passé, les émoluments et débours éventuellement dus, le montant total des provisions perçues et faisant ressortir le solde restant dû.

ARTICLE 5. REGLES COMMUNES AUX HONORAIRES

5.1. Les honoraires convenus dans la convention particulière s'appliquent strictement à la mission pour laquelle ils ont été stipulés et, le cas échéant, à la transaction ou tout autre accord signé avec la partie adverse pour le même objet.

5.2. Ils ne couvrent pas les procédures incidentes, annexes ou connexes, notamment les demandes contentieuses devant le juge de la mise en état, l'assistance aux réunions d'expertise, l'exercice des voies de recours et plus généralement les interventions de toute nature qui n'auraient pas été expressément prévues dans la convention particulière.

5.3. De nouvelles interventions doivent faire l'objet d'une nouvelle convention d'honoraires ou, à défaut, d'une facturation au temps passé.

5.4. Paiement des factures : les factures sont payables à réception.

5.5. En cas de non-paiement de l'une de nos factures dans les trente jours à compter de la date de la facture en question, la SCP SMITH DORIA se réserve le droit de :

- Suspendre l'exécution de la mission ;
- De conserver et retenir tout document, titre de propriété ou autres éléments de propriété vous appartenant qui sont en notre possession ;
- De porter intérêt à un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal en vigueur au jour de l'émission de la facture, pour toute somme non payée dans le délai de trente jours à compter de la date de facture, et ce, conformément à la loi n° 92-4442 du 31/12/1992.

5.6. Si une demande de provision sur Honoraires ou Frais et Débours n'est pas réglée, la SCP SMITH DORIA se réserve le droit de suspendre toute exécution des travaux concernant la mission et, le cas échéant, de mettre fin à la convention d'honoraires. LA SCP SMITH DORIA se réserve également le droit de ne pas avancer les Frais et Débours nécessaires à l'exécution de la mission, et qu'en conséquences, il est de la responsabilité du Client de régler soit les Frais et Débours directement, soit par le biais d'une refacturation par la SCP SMITH DORIA.

ARTICLE 6. ACHEVEMENT DE LA MISSION

6.1. Les effets de la convention d'honoraires s'éteignent par l'achèvement de la mission de l'Avocat et le règlement des sommes restant dues par le Client.

6.2. En cas de différend entre l'Avocat et le Client en cours d'exécution de la mission, chaque partie peut résilier à tout moment la présente convention par lettre recommandée avec accusé de réception.

6.3. Lorsque l'Avocat est à l'origine de la résiliation, il doit ménager au Client un délai de préavis d'un mois pour lui permettre de faire choix d'un autre conseil. Le Client s'engage à faire toutes diligences pour désigner un nouvel Avocat dans ce délai d'un mois. Pendant ce délai, l'Avocat assure les actes conservatoires nécessaires à la sauvegarde des intérêts du Client.

6.4. En cas de dessaisissement de l'Avocat en cours de mission et s'il subsiste un différend sur le montant des honoraires qui lui restent dus, l'Avocat et le Client conviennent de saisir le bâtonnier de l'ordre des Avocats du Barreau de Paris qui décidera du montant de la somme que le Client doit provisoirement consigner durant la procédure d'arbitrage des honoraires.

6.5. Si un honoraire de résultat a été convenu, il restera définitivement acquis en totalité à l'Avocat au cas de succès de la procédure, même postérieur à son dessaisissement, dès lors que le résultat aura été obtenu grâce à l'argumentation essentielle élaborée par lui dans des écritures judiciaires ou tout autre support adressé au Client ou à la partie adverse.

6.6. A l'achèvement de sa mission, l'Avocat restitue au Client les pièces du dossier confié, sans pouvoir prétendre exercer pour quelque cause que ce soit un droit de rétention.

6.7. La restitution du dossier ne peut intervenir que par remise directe au Client qui en délivre récépissé, ou par remise au confrère désigné par le Client et qui s'est effectivement manifesté.

ARTICLE 7. DONNEES PERSONNELLES

Le Client est informé que des données personnelles sont recueillies par l'Avocat pour le besoin du traitement de son dossier. Ces données ne sont pas exploitées commercialement ni communiquées à des tiers, autrement que pour les besoins de la mission confiée à l'Avocat.

Ces données sont stockées informatiquement dans le logiciel de cabinet Kleos Wolters Kluwer et dans le cloud du cabinet Microsoft SharePoint, hébergeant les dossiers informatiques du cabinet, ou tout autre système équivalent.

Le Client est informé que l'Avocat et son cabinet mettent en œuvre des procédés de traitement de données à caractère personnel. Ces traitements de données à caractère personnel est justifié par l'intérêt légitime poursuivi par l'Avocat et/ou les membres de son cabinet pour l'une des finalités suivantes :

- L'exécution (i) de mesures précontractuelles ou (ii) de la mission confiée à l'Avocat, lorsqu'elle met en œuvre un traitement ayant pour finalité : la production, la gestion, le suivi des dossiers de ses clients et/ou le recouvrement de sommes dues au Client auprès de tiers ;
- Le respect d'obligations légales et réglementaires lorsqu'il met en œuvre un traitement ayant pour finalité (i) la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et la lutte contre la corruption ; (ii) la facturation ou (iii) la comptabilité.
- La gestion de la relation avec le Client et/ou des prospects ;
- L'organisation, inscription et invitation aux événements du cabinet ;

L'Avocat ne conserve les données que pour la durée nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été collectées, dans le respect de la réglementation en vigueur.

A cet égard, les données des clients sont conservées pendant la durée des relations contractuelles augmentée de 3 ans à des fins d'animation et prospection, sans préjudice des obligations de conservation ou des délais de prescription. En matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, les données sont conservées 5 ans après la fin des relations avec le cabinet. En matière de comptabilité, elles sont conservées 10 ans à compter de la clôture de l'exercice comptable.

Les données traitées sont destinées aux personnes habilitées du cabinet (Avocat, Office manager, chargé de communication, assistant(e)s), ainsi qu'à ses prestataires extérieurs (comptables, huissiers de justice et autres auxiliaires du justice, greffe, agence de communication, etc.).

Les données collectées n'ont pas vocation à être transmises à un pays tiers à l'Union européenne ou une organisation internationale. Si Tel était le cas, l'Avocat préciserait alors au Client, conformément à l'article 13.1 f) du RGPD, le pays concerné, l'existence ou la référence aux garanties appropriées, ainsi que les moyens d'en obtenir une copie ou l'endroit où les données ont été mises à disposition.

Dans les conditions définies par la loi Informatique et libertés et le règlement européen sur la protection des données, les personnes physiques disposent d'un droit d'accès aux données les concernant, de rectification, d'interrogation, de limitation, de portabilité, d'effacement.

Les personnes concernées par les traitements mis en œuvre disposent également d'un droit de s'opposer à tout moment, pour des raisons tenant à leur situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel ayant comme base juridique l'intérêt légitime de l'Avocat et/ou de son cabinet, ainsi que d'un droit d'opposition à la prospection commerciale.

Elles disposent également du droit de définir des directives générales et particulières définissant la manière dont elles entendent que soient exercés, après leur décès, les droits mentionnés ci-dessus par courrier électronique à l'Avocat ou au Délégué à la protection des données désigné au sein du

cabinet ou par courrier postal à l'adresse déclarée de l'Avocat, accompagné d'une copie d'un titre d'identité signé.

Les personnes concernées disposent du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

ARTICLE 8. REGLEMENT DES LITIGES

8.1. Médiation - Il est rappelé qu'en application du nouvel article L 156-1 et R 156-1 du Code de la consommation, le professionnel doit, sous peine d'amende administrative, communiquer au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève ainsi que l'adresse du site internet du ou de ces médiateurs, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou sur tout autre support adapté.

Les coordonnées du médiateur de la profession d'Avocat sont les suivantes :

Carole Pascarel, médiateur de la consommation de la profession d'Avocat

Adresse postale : 180 boulevard Haussmann, 75008 Paris

Adresse email : mediateur-conso@mediateur-consommation-Avocat.fr

Site Internet : <https://mediateur-consommation-Avocat.fr/qui-est-le-mediateur/>

8.2. Saisine du Bâtonnier - En cas de contestation relative à l'interprétation, l'exécution ou la rupture des présentes conventions, la partie la plus diligente pourra saisir le bâtonnier de l'ordre des Avocats du barreau de Paris conformément aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27/11/1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15/05/2007.

ARTICLE 9. SIGNATURES DES PARTIES

À Paris, le 28.09.2026

Maître Fabien ESCAVABAJA

- fescavabaja@smithdoria.com



Copropriétaires du 76-78 Avenue des Champs Elysées à PARIS

ANNEXES

ANNEXE 1. SIGNATURE ELECTRONIQUE :

Il pourra être procédé à la régularisation du présent acte par un procédé de signature électronique avancée, via la plateforme dédiée mise à disposition par le Conseil national des Barreaux ou via la société DocuSign. Ces prestataires garantissent la sécurité et l'intégrité des exemplaires numériques conformément à l'article 1367 du Code civil et au Décret d'application N°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, transposant le règlement (UE) N°910/2014 du 23 juillet 2014.

Le cas échéant, les Parties conviennent expressément et irrévocablement que le présent acte, signé électroniquement (i) constitue l'original, (ii) constitue une preuve littérale au sens de l'Article 1365 du Code civil, ayant la même valeur probante qu'un écrit signé de façon manuscrite sur support papier conformément à l'article 1366 du Code civil et (iii) vaut preuve de son contenu, de l'identité des signataires et de leur consentement. Les Parties reconnaissent en conséquence et en tant que de besoin que le présent acte pourra notamment être valablement (i) opposé aux Parties et (ii) produit en justice, à titre de preuve littérale.

Conformément à l'alinéa 4 de l'article 1375 du Code civil, le présent acte est établi en un seul exemplaire numérique original, dont une copie sera délivrée à chacune des Parties.

ANNEXE 2. RIB DE SMITH D'ORIA

Bénéficiaire : Bénéficiaire : SMITH D'ORIA – Banque bénéficiaire : BNP PARIBAS ; Agence : BNP PARIBAS PARIS MEDICIS, à l'adresse : 1, rue de Médicis 75006 PARIS France ; Code Banque 30004 / Code Agence 01657 – Compte No. 00010087158 / Clé 35 ; IBAN : FR76 3000 4016 5700 0100 8715 835/ BIC Code (SWIFT) : BNPAFRPPRG ; Siret : 48801841700037 - TVA intracommunautaire : FR22488018417 - APE 6910Z

ANNEXE 3. INFORMATION RGPD

Le Client est informé que des données personnelles sont recueillies par l'Avocat pour le besoin du traitement de son dossier. Ces données ne sont pas exploitées commercialement ni communiquées à des tiers, autrement que pour les besoins de la mission confiée à l'Avocat.

Ces données sont stockées informatiquement dans le logiciel de cabinet Kleos Wolters Kluwer et dans le cloud du cabinet Microsoft SharePoint, hébergeant les dossiers informatiques du cabinet, ou tout autre système équivalent.

Le Client est informé que l'Avocat et son cabinet mettent en œuvre des procédés de traitement de données à caractère personnel. Ces traitements de données à caractère personnel est justifié par l'intérêt légitime poursuivi par l'Avocat et/ou les membres de son cabinet pour l'une des finalités suivantes :

L'exécution (i) de mesures précontractuelles ou (ii) de la mission confiée à l'Avocat, lorsqu'elle met en œuvre un traitement ayant pour finalité : la production, la gestion, le suivi des dossiers de ses clients et/ou le recouvrement de sommes dues au Client auprès de tiers ;

Le respect d'obligations légales et réglementaires lorsqu'il met en œuvre un traitement ayant pour finalité (i) la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et la lutte contre la corruption ; (ii) la facturation ou (iii) la comptabilité.

La gestion de la relation avec le Client et/ou des prospects ;

L'organisation, inscription et invitation aux événements du cabinet ;

L'Avocat ne conserve les données que pour la durée nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été collectées, dans le respect de la réglementation en vigueur.

A cet égard, les données des clients sont conservées pendant la durée des relations contractuelles augmentée de 3 ans à des fins d'animation et prospection, sans préjudice des obligations de conservation ou des délais de prescription. En matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, les données sont conservées 5 ans après la fin des relations avec le cabinet. En matière de comptabilité, elles sont conservées 10 ans à compter de la clôture de l'exercice comptable.

Les données traitées sont destinées aux personnes habilitées du cabinet (Avocat, Office manager, chargé de communication, assistant(e)s), ainsi qu'à ses prestataires extérieurs (comptables, huissiers de justice et autres auxiliaires du justice, greffe, agence de communication, etc.).

Les données collectées n'ont pas vocation à être transmises à un pays tiers à l'Union européenne ou une organisation internationale. Si Tel était le cas, l'Avocat préciserait alors au Client, conformément à l'article 13.1 f) du RGPD, le pays concerné, l'existence ou la référence aux garanties appropriées, ainsi que les moyens d'en obtenir une copie ou l'endroit où les données ont été mises à disposition.

Dans les conditions définies par la loi Informatique et libertés et le règlement européen sur la protection des données, les personnes physiques disposent d'un droit d'accès aux données les concernant, de rectification, d'interrogation, de limitation, de portabilité, d'effacement.

Les personnes concernées par les traitements mis en œuvre disposent également d'un droit de s'opposer à tout moment, pour des raisons tenant à leur situation particulière, à un traitement des

données à caractère personnel ayant comme base juridique l'intérêt légitime de l'Avocat et/ou de son cabinet, ainsi que d'un droit d'opposition à la prospection commerciale.

Elles disposent également du droit de définir des directives générales et particulières définissant la manière dont elles entendent que soient exercés, après leur décès, les droits mentionnés ci-dessus par courrier électronique à l'Avocat ou au Délégué à la protection des données désigné au sein du cabinet ou par courrier postal à l'adresse déclarée de l'Avocat, accompagné d'une copie d'un titre d'identité signé.

Les personnes concernées disposent du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.



SMITH D'ORIA IPP

91, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris - France

T +33 (0)1 80 49 34 08 - @ www.smithdoria.com

Palais C1060